



VICERRECTORADO  
ACADÉMICO -  
DIRECCIÓN DE  
CURRÍCULO

**PROGRAMA SINÓPTICO DE  
UNIDADES  
CURRICULARES**

CÓDIGO  
FOR-VRA120-060723-316

**UNIDAD CURRICULAR**

**INTRODUCCIÓN AL DERECHO**

| PROGRAMAS DE FORMACION | PREGRADO  | X |
|------------------------|-----------|---|
| DERECHO                | POSTGRADO |   |

**IDENTIFICACION**

| FECHA     |                        | 18-03-2025   |     | VERSION |                      | 2024 |  |
|-----------|------------------------|--------------|-----|---------|----------------------|------|--|
| CODIGO    | CREDITOS<br>ACADEMICOS | NUMERO HORAS |     |         | PERIODO<br>ACADEMICO |      |  |
|           |                        | HAD          | HDE | HTS     |                      |      |  |
| TJI-01124 | 6                      | 4            | 12  | 16      | 1                    |      |  |

**PRELACION**

Ninguna

| CORRESPONDENCIAS |                         | REQUISITOS |  |
|------------------|-------------------------|------------|--|
| TJI-0144         | Introducción al Derecho |            |  |
| TJI-0154         | Introducción al Derecho |            |  |

**PRESENTACION**

La unidad curricular introducción al derecho, constituye la base para el estudio y comprensión de la teoría general, el fortalecimiento del pensamiento crítico en el enfoque ontológico y axiológico del Derecho; por lo que contribuirá en la formación integral del estudiante, facilitará el estudio preparatorio de la Ciencia Jurídica, la integración del elemento sociológico para tener una visión sistemática y orgánica de la misma y el elemento dogmático para la ubicación de la sistematización de las instituciones o conceptos en un determinado ordenamiento jurídico y filosófico, de manera que pueda formarse un concepto holístico del Derecho, crear su propia opinión sobre teorías objetivas y subjetivas, además de los métodos que aplican. En consecuencia, con esta unidad curricular, el participante contará con conocimientos teórico-prácticos que le permitirán desempeñarse en cualquiera de los roles dentro del ámbito jurídico.

**PROPOSITO DE LA UNIDAD CURRICULAR**

Comprender el origen del Derecho y sus implicaciones con otras ciencias, así como la importancia del orden social, legal y religioso en la configuración de las estructuras normativas, que le permitirán interpretar el Derecho como fenómeno social, así como la influencia de las teorías sociológicas en el derecho, con una actitud proactiva hacia el análisis crítico y reflexivo de las ciencias jurídicas tanto en el ámbito nacional como internacional.

**COMPETENCIAS PREVIAS**

Maneja las tecnologías de la información y la comunicación. Interactúa con sistemas de IA generativa para la búsqueda de información. Analiza información críticamente. Comprende lecturas relacionadas con temas de Derecho. Sintetiza información referente al Derecho. Realiza investigaciones independientes para obtener información sobre temas de estudio.

**COMPETENCIAS GENERICAS**

Asume una actitud crítica reflexiva basada en los principios éticos y valores que garantizan el ejercicio profesional responsable dentro del contexto local y global en pro de una mejor sociedad. Aplica principios de conservación ambiental y responsabilidad social desde el hacer profesional y humano para minimizar el impacto de la actividad humana sobre el ambiente fundado en el desarrollo sostenible y sustentable. Actúa como una persona con calidad humana comprometida con el mejoramiento continuo del entorno para la transformación social en el marco de una ciudadanía global. Asume una actitud de liderazgo transformador para la toma de decisiones asertivas con el propósito de generar un cambio positivo en el entorno social y contexto profesional. Desarrolla ideas creativas e innovadoras que le permitan transformar oportunidades en realidades que potencien mejoras continuas del ámbito social. Asume la investigación como un proceso sistemático de búsqueda, construcción, generación, difusión y transferencia de conocimientos e innovación, para entender las necesidades que demanda el entorno global y local. Implementa el uso de las tecnologías de la información y comunicación

como apoyo de su aprendizaje continuo para responder a las exigencias globales del entorno social en diversos contextos. Interactúa de manera permanente con el entorno, para comprender y responder a sus necesidades y problemáticas, ofreciendo desde su área de conocimiento soluciones pertinentes.

#### RELACION CON OTRAS UNIDADES CURRICULARES

Con todas las asignaturas de la carrera Derecho.

#### ESTRUCTURA DE LAS UNIDADES DE APRENDIZAJE

| Unidad I                                | CONTENIDOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| El derecho como norma social            | El Derecho y su relación con las demás disciplinas que estudian el comportamiento del hombre en sociedad. Etimología y acepciones de la palabra Derecho. Clasificaciones del Derecho (natural y positivo, adjetivo y subjetivo). Órdenes normativos. El hombre social y su relación con la ciencia y la realidad. Ciencia y Filosofía: diferencias. Objeto material y el objeto formal de cada una. Características. Actividad humana sobre el Derecho. Relación de los actos del hombre con la imputación e imputabilidad. Ley de la causalidad, principios y teoría de la subsunción. Relación entre objeto material y formal del hombre. Teorías de la moral con respecto al Derecho. ¿Son los convencionalismos sociales un orden normativo? Valor del orden normativo. El orden religioso y jurídico. Diferencias entre hecho y norma religiosa. Influencia de la religión en el orden jurídico. Características específicas y criterios de distinción. Estudio de casos. La IA como fenómeno social regulable, impacto de los algoritmos en el comportamiento humano y la convivencia social.                                                                                                                                                                     |
| Unidad II                               | CONTENIDOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| La ley, la norma y las teorías sociales | Ley, norma y Teorías Sociales. Concepto y características Clasificación de las leyes por el objeto y por la necesidad que implica. Formulación de las leyes (juicios). Proceso de elaboración de la ley formal. Codificación. Derogación de leyes. Violación de leyes. Leyes materiales y leyes formales. Datos formales y reales de las normas. Concepto de norma jurídica. Elementos que conforman la norma jurídica. Estructura lógica de la norma jurídica. Teorías Sociales. Características. Clasificación. Agrupación de las normas jurídicas. Estructura del ordenamiento jurídico. Teorías subjetivas relativas a la fundamentación del Derecho. El racionalismo, la teoría pura del Derecho, similitudes y diferencias. Fundamentación del Derecho desde la óptica subjetiva para establecer diferencias con la teoría objetivista. Posición con respecto al imperialismo, sociologismo jurídico y realismo norteamericano. Consideraciones sobre el marxismo y el comunismo. Teorías sobre la relación jurídica. Clasificación. Características de una relación jurídica. Concepto de sujeto de derecho. Concepto de persona. Persona natural: capacidad de goce y de ejercicio, existencia y muerte. Persona jurídica: Definición, teorías y clasificación. |
| Unidad III                              | CONTENIDOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Fuentes del Derecho                     | Fuentes del Derecho. Clasificación. Orden de prelación de las fuentes del Derecho venezolano. Orientaciones modernas sobre las fuentes del Derecho. Concepto de Derecho Subjetivo. Elementos que integran el Derecho Subjetivo. La vida del Derecho Subjetivo. Clasificación. Teorías a cerca de la naturaleza jurídica del Derecho Subjetivo. Objeto de Derecho. Hecho jurídico. Clasificación de los hechos jurídicos. Causalidad jurídica. Acto jurídico. Características. Clasificación. Concepto de negocio jurídico. Clasificación. Elementos del negocio jurídico. Clasificación de los Decretos. Concepto de costumbre jurídica. Clasificación de la costumbre jurídica por su relación con la ley. Prueba de costumbre jurídica. Concepto de jurisprudencia. Funciones de la jurisprudencia. Partes de una sentencia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| <b>Unidad IV</b>           | <b>CONTENIDOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Interpretación del Derecho | Interpretación del Derecho. Clasificación e interpretación de normas jurídicas. Métodos y escuelas de interpretación. Concepto de integración del Derecho. Principios que rigen la integración del Derecho. Teorías acerca de las lagunas del Derecho. Concepto de analogía. Clasificación de la analogía. Principios generales del Derecho. Significados de los principios generales. Aplicación del Derecho en el tiempo: entrada en vigor de las leyes, irretroactividad de las leyes y pérdida de vigencia de las leyes. Aplicación del Derecho en el espacio: principio de la territorialidad y principio de la personalidad. El Derecho como instrumento de cambio social. Fines y valores del Derecho. Definición, requisitos esenciales y tipos de justicia, bien común, seguridad jurídica y justicia social. Los valores y fines del Derecho. El Derecho como instrumento de cambio social. Problemas de la justicia social. Estudio de casos. |

#### **DESARROLLO DE LAS UNIDADES DE APRENDIZAJE**

| <b>UNIDAD I: El derecho como norma social</b>                                                                                                                                        | <b>CRITERIOS DE DESEMPEÑO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Comprende los fundamentos teóricos, del derecho como forma de control del comportamiento humano y organización formal de una comunidad, para lograr la convivencia y paz social.     | Identifica los fundamentos teóricos del Derecho, las clases de normas jurídicas y la inteligencia artificial como fenómeno social regulable, para comprender su influencia en el comportamiento humano y la convivencia social. Relaciona el Derecho con otras disciplinas y con el impacto de la inteligencia artificial y los algoritmos en la sociedad, mediante el análisis de casos y situaciones jurídicas, para interpretar su función en la organización y regulación de la convivencia humana. Valora el Derecho como instrumento de control social y regulación de las conductas humanas y tecnológicas, actuando con ética, responsabilidad y compromiso en favor de la convivencia, justicia y paz social. |
| <b>UNIDAD II: La ley, la norma y las teorías sociales</b>                                                                                                                            | <b>CRITERIOS DE DESEMPEÑO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Analiza la influencia de las teorías sociales en el derecho para determinar su importancia como factor y producto social.                                                            | Describe las características de la ley, la norma y las teorías sociales del derecho para conocer la relación existente entre dichos términos. Resuelve casos en relación con el ordenamiento jurídico para aportar soluciones acordes al contexto y apegados a la legalidad. Reflexiona de manera crítica acerca de las teorías sociales del derecho para reconocer su importancia como factor y producto social.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>UNIDAD III: Fuentes del Derecho</b>                                                                                                                                               | <b>CRITERIOS DE DESEMPEÑO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Comprende las fuentes del Derecho y la prelación de las normas jurídicas de acuerdo con la pirámide de Kelsen, con la finalidad de, obtener una perspectiva amplia sobre las mismas. | Define las fuentes del derecho para reconocer el rol del Estado como garante del cumplimiento normativo en el país. Aplica la pirámide de Kelsen en casos jurídicos presentados en relación con su entorno, para reconocer la relación existente entre las normas jurídicas. Valora la importancia de la constitución de un país tanto en el ámbito nacional como internacional para reconocerla como fuente principal del derecho.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| UNIDAD IV: Interpretación del Derecho                                                                                     | CRITERIOS DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Examina las diversas formas de interpretación jurídica para desempeñarse en el ámbito laboral tanto público como privado. | Conceptualiza la norma e interpretación jurídica, para un mejor entendimiento de la integración del derecho en el contexto nacional e internacional. Emplea los métodos de interpretación jurídica para aportar soluciones a casos jurídicos presentados en su entorno. Aprecia la importancia del procedimiento de interpretación jurídica a seguir en la solución de casos reales, para reconocer su aplicabilidad en el asesoramiento a empresas u organismos públicos o privados en el ámbito jurídico. |

#### ESTRATEGIAS DIDACTICAS

Lluvia de ideas. Debate-Foro. Método de Casos. Aprendizaje basado en problemas (ABP). Aprendizaje basado en proyectos (ABPRO). Simulación y juegos. Juego de Roles.

#### ESTRATEGIAS DE EVALUACION

| Diagnostica                                                   | Formativa                                                                                                        | Sumativa                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lluvia de ideas, Debate, foro, actividad focal introductoria. | Debate-Foro, Aprendizaje basado en problemas (ABP). Aprendizaje basado en proyectos (ABPRO) Simulación y Juegos. | Juego de Roles, Método de casos, Aprendizaje basado en problemas (ABP). Aprendizaje basado en proyectos (ABPRO), Portafolio. |

#### REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

Cabanellas de Torres, G. Diccionario Jurídico Elemental. Editorial Heliasta S.R.L.

Celis Chagín, W. (2001) La interpretación jurídica. Anuario del Instituto de Derecho Comparado de la Universidad de Carabobo. Universidad de Carabobo, Facultad de Derecho. Instituto de Derecho Comparado. Carabobo, Venezuela.

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, 1999: Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, 5453 (Extraordinario).

García Máynez, E. (2002). Introducción al Estudio del Derecho. México. Editorial Porrúa.

Graciotti, A. Rangel, J. Muñoz, M. Hernández, N. Arias, R. Zerpa, S. (2013). Manual de Derecho Civil: Personas. Venezuela. Fundación para el Desarrollo y Estudio del Derecho.

Lucio, E. (2016). Introducción a las fuentes del Derecho. Venezuela. Revista Venezolana de Legislación y Jurisprudencia. N°7. PP. 373-418. Disponible en:

<https://vlexvenezuela.com/vid/fuentes-interpretacion-derecho-civil-821274677>

Olaso, L. (1997). Introducción al Derecho. Tomo II. Caracas, Venezuela UCAB. Disponible en: <https://books.google.co.ve/books?id=SRJ0BdzgkbgC&printsec=copyright#v=onepage&q&f=false>

Peña, J. (2021). Manual de Derecho Administrativo, Volumen I. Caracas, Venezuela. Editorial CIDEP.

Reyes, L. (2012). Introducción al estudio del Derecho. México. Red Tercer Milenio S.C.